

Сводный анализ проблем и противоречий по тарифу на социальное такси

1. Ключевая проблема: экономически необоснованный тариф

- **Суть:** Тариф не покрывает реальные расходы поставщиков, ведёт к их банкротству и срыву оказания услуги для инвалидов.

- **Подтверждение:**

- Наши многократные заявления о том, что работа ведется в убыток.
- Экономический кризис поставщиков и начавшиеся банкротства.
- Отсутствие у властей внятного ответа на центральный вопрос: **«На каком расчете основан действующий тариф?»**

2. Противоречия и недобросовестность властей в переписке

Власти уклоняются от предоставления информации, постоянно меняя аргументацию:

- **Противоречие №1: «Информация уже есть» vs «Информации не существует».**
 - **Их слова:** «Департаментом неоднократно давались разъяснения» (отсылка к общим справкам).
 - **Реальность:** В предоставленных справках и письмах отсутствует детализация расходов в разрезе поставщиков и расчет обоснования тарифа. Дается лишь общая сумма финансирования (12% от бюджета), что не является ответом на запрос.
- **Противоречие №2: «Принцип прозрачности» vs «Прозрачность не предусмотрена».**
 - **Их слова:** Ссылаются на ст. 36 Бюджетного кодекса (принцип прозрачности).
 - **Их действия:** Одновременно заявляют, что «опубликование сведений о распределении средств... законодательством **не предусмотрено**». Это прямое противоречие, выгодное им для сокрытия информации.
- **Противоречие №3: «Ваш запрос — это аналитическая работа» vs «Мы не должны вам ничего анализировать».**
 - **Их слова:** Отказ мотивирован п. 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ-8, так как запрос требует «аналитической работы» и «правовой оценки». Но не учитывает продолжение «или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией», наш запрос именно и связан с защитой прав направившего запрос.
 - **Реальность:** Мы не просили их что-то анализировать или оценивать. Мы требовали предоставить **уже существующие документы:** детализированные данные о расходовании средств и расчеты, на основе которых был установлен тариф. Это не аналитика, а запрос конкретных фактов.

- **Противоречие №4: «Качество услуг высокое» vs «Поставщики банкротятся».**
 - **Их слова:** «Средняя оценка удовлетворенности граждан услугами в государственных учреждениях составляет 5 баллов из 5».
 - **Реальность:** эта статистика не имеет отношения к негосударственным поставщикам. Пока чиновники отчитываются о «высоком качестве», негосударственные поставщики (как мы) заявляют о невозможности работы и банкротстве из-за заниженного тарифа. Власти игнорируют эту прямую связь.

3. Социальная значимость проекта и игнорирование последствий

- **Наши аргументы:**
 - Услуга жизненно необходима для маломобильных граждан.
 - Низкий тариф ставит под удар существование услуги в целом.
 - Банкротство поставщиков приводит к коллапсу системы и нарушению прав инвалидов.
- **Их реакция:** Власти полностью игнорируют этот аргумент. В их ответах нет ни анализа рисков, ни предложений по решению проблемы. Их позиция: «Ваша проблема — это ваш бизнес-риск», хотя речь идет о социально значимой услуге, финансируемой государством.

4. Подтверждение нашей позиции со стороны прокуратуры

- **Письменный ответ прокуратуры** формально поддерживает отказ властей, но **дает ключ:** «нормативный правовой акт... и мы вправе обжаловать в судебном порядке», указывая на ст. 62 КАС РФ (бремя доказывания на органе власти).
 1. Прокуратура не может «экономически обосновать» требование к правительству, но, наверное, сможет помочь в суде.
 2. В суде бремя доказывания лежит на правительстве.
 3. Суд может сам запросить у правительства все документы.
 4. Мы готовы представить в суд все имеющиеся у нас материалы по делу.

Ключевые выводы:

На основе этого анализа формулируются центральные тезисы административного иска:

1. **Ответчик (Правительство ЯНАО) нарушил принцип прозрачности бюджета** и нормы ФЗ-8, отказав в предоставлении информации о детализации расходов и расчете тарифа, скрыв тем самым реальные данные об экономической необоснованности устанавливаемых им же тарифов.
2. **Оспариваемый действующий тариф является незаконным**, так как он экономически необоснован, не обеспечивает возмещение затрат поставщикам и ведет к деградации системы социального обслуживания, нарушая права граждан на доступные социальные услуги.
3. **Действия ответчика носят системный характер** и направлены на создание искусственных препятствий для осуществления общественного контроля и сокрытие неэффективного расходования бюджетных средств.

4. **В соответствии со ст. 62 КАС РФ, обязанность доказать законность и обоснованность оспариваемого тарифа лежит на Ответчике.** Отсутствие у него прозрачных и документально подтвержденных расчетов является безусловным основанием для признания тарифа незаконным.

Разрозненные жалобы сведены в четкую юридически выверенную структуру, где каждое требование подкреплено документально зафиксированными противоречиями со стороны властей.